



CASO N° 2706124501-2020-1665-0

DISPOSICIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN.

DISPOSICIÓN FISCAL N° 01-2020-MP-DFP-1FPPC-3DFC-SAN ROMÁN.

Juliaca, doce de octubre
del año dos mil veinte. -

I. ANTECEDENTES. -

Mediante Oficio N° 672-2020-FC-1°FSRJ.CSJPU/PJ recepcionado en fecha 30 de julio de 2020, se remite el Expediente N° 01753-2020-0-2111-JR-FT-01 efectuado en mérito a la denuncia interpuesta contra **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, por la presunta comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de **LESIONES** y en su forma de **Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**, y,

II. CONSIDERACIONES DE HECHO. -

Del contenido de la denuncia verbal interpuesta se advierte que en fecha 28 de febrero de 2020, a horas 23:30 aproximadamente, la agraviada **Justina Apaza Vilca** fue agredida física y psicológicamente por parte de su conviviente **Gumerindo Quispe Chayña**, en circunstancias en que llegaron a su domicilio ubicado en la Av. Virreyes Mz. 02, Lte. 04, y sin motivo alguno el denunciado empezó a propinarle puñetes y patadas, para luego insultarla manifestando "oye mierda con quien mierda te has venido, oye mierda a qué hora vas a cocinar", motivo por el cual procede a presentar la presente denuncia.

III. CONSIDERACIONES DE DERECHO. -

PRIMERO.- DE LA ADECUACIÓN DE LOS HECHOS AL TIPO PENAL:

Los hechos denunciados, por la forma y circunstancias en que habrían ocurrido, se enmarcarían dentro de los alcances del delito materia de pronunciamiento, como es el Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de **Lesiones**, tipo específico **Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar** (violencia psicológica), previsto y sancionado en el Párrafo Primero del Artículo 122-B del Código Penal, concordante con el Artículo 6, 7 y con el Literal A) y B) del Artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual al momento de los hechos establece que:

CÓDIGO PENAL:

"Artículo 122-B. Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.- El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo

del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda."

DE LA LEY N° 30364 "LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR".

"Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar.-La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad."

"Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley. Son sujetos de protección de la Ley: a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia."

"Artículo 8. Tipos de Violencia. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: a) **Violencia Física.** Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. b) **Violencia psicológica.** Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo."

SEGUNDO.- DE LAS NORMAS PROCESALES APLICABLES:

El Artículo 159° de la Constitución, así como el Artículo 61, Inciso 2 del Código Procesal Penal, ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones, entre las que destacan la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte y de practicar u ordenar se practiquen los actos de investigación que correspondan.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Artículo 330, Inciso 1 del Código Procesal Penal, **"El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria"**, asimismo, conforme lo prevé el Inciso 2 del referido artículo, **"Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los**

del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda."

DE LA LEY N° 30364 "LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR".

"Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar.-La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad."

"Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley. Son sujetos de protección de la Ley: a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia."

"Artículo 8. Tipos de Violencia. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: a) **Violencia Física.** Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. b) **Violencia psicológica.** Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo."

SEGUNDO.- DE LAS NORMAS PROCESALES APLICABLES:

El Artículo 159° de la Constitución, así como el Artículo 61, Inciso 2 del Código Procesal Penal, ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones, entre las que destacan la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte y de practicar u ordenar se practiquen los actos de investigación que correspondan.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Artículo 330, Inciso 1 del Código Procesal Penal, **"El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria"**, asimismo, conforme lo prevé el Inciso 2 del referido artículo, **"Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los**

hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente"; en este entender, el fiscal debe constituirse inmediatamente al lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar el examen respectivo con la finalidad de establecer el tiempo, lugar, forma y circunstancias en las que se suscitaron los hechos, asimismo debe impedir, según sea el caso, que el delito produzca consecuencias ulteriores, evitando en todo momento que se altere la escena del delito, a fin de que las diligencias preliminares se realicen adecuadamente.

TERCERO.- EN CONCLUSIÓN:

La investigación del delito estará dirigida a obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes de la comisión¹, observando que en todo momento, la investigación preliminar que realiza el fiscal en su despacho o la policía bajo su supervisión, la realice con el fin de establecer: i) Si el hecho denunciado es delito, ii) Si se ha individualizado a su presunto autor, y iii) Si la acción penal no ha prescrito²; por consiguiente, estando a los hechos denunciados y a los documentos que obran en autos, corresponde disponer la apertura de la investigación preliminar por el plazo ley y para los fines de investigación pertinentes.

IV. DECISIÓN:

Por tanto, en mérito a las consideraciones expuestas, este Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado en el Artículo 159, Numeral 4, en concordancia con el Artículo 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los Artículos 65, 329 y 330 del Código Procesal Penal;

DISPONE:

PRIMERO.- APERTURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL, por el término de **SESENTA DÍAS**, contra **GEMERONDO [REDACTED]**, por la presunta comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de **LESIONES** y en su forma de **Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, en agravio de **[REDACTED]** **VILCA.**

SEGUNDO.- Se realicen las siguientes diligencias a fin de esclarecer los hechos denunciados:

1. Se reciba la declaración de la agraviada **JULIANA [REDACTED]**, **EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 11:30 HORAS (HORA EXACTA)**, quien declarará sobre los hechos denunciados, para cuyo efecto deberá concurrir a las oficinas de este Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ubicado en la Oficina 202, Segundo Piso del Edificio del Ministerio Público ubicado en la Plaza Zarumilla de esta ciudad de Juliaca, **portando su documento nacional de identidad y copia simple del mismo.**
2. Se reciba la Declaración del denunciado **GEMERONDO [REDACTED]**

¹ Corte Superior de Justicia de la República del Perú, Sala Penal Permanente Casación N° 14-2010, La Libertad.

² Idem.

CHAYÑA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 11:30 HORAS (HORA EXACTA), quien declarará sobre los hechos que se le imputan, para cuyo efecto deberá concurrir a las oficinas de este Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ubicado en la Oficina 202, Segundo Piso del Edificio del Ministerio Público, situado en la Plaza Zarumilla de esta ciudad de Juliaca, **portando su documento nacional de identidad y copia simple del mismo, así como en compañía obligatoria de su Abogado Defensor.**

3. **Oficiese** a la División Médico Legal de Juliaca, a fin de que remita la evaluación física y psicológica correspondiente a la persona de **JU [REDACTED] A [REDACTED]**, la misma que ha sido ordenada mediante oficio N° 479-2020 por la comisaria de familia; o en su defecto informe si no cuenta con dicho documento.
4. Se curse oficio a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Provincial de la Provincia de San Román (UDAVIT – JULIACA), a fin de que conforme a lo establecido en el Art. 06 en concordancia con el Art. 19, 20 y 28 del Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, aprobado por Resolución N° 1558-2008-MP-FN, se brinde **atención legal, psicológica y social** a la agraviada **JU [REDACTED] A [REDACTED]**, debiendo remitir los respectivos informes a la brevedad posible a este Despacho Fiscal.
5. Recabese las declaraciones de todas las personas que se encontraban presentes el día de los hechos materia de la presente investigación.
6. Se **recabe** los antecedentes penales y judiciales del denunciado **[REDACTED]**.
7. Se realicen las demás diligencias que resulten pertinentes para el esclarecimiento del hecho investigado.

TERCERO.- Se pone en conocimiento de las partes que la presente carpeta fiscal se encuentra a su disposición para su respectiva revisión en el horario de oficina, así como que los sujetos procesales deberán en su oportunidad señalar su domicilio real, legal o procesal según corresponda, teniendo en cuenta en todo caso que el domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano en que se encuentre este Despacho Fiscal, de conformidad a lo establecido por el Artículo 7 del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en la Actuación Fiscal, aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN del 15 de Junio de 2006.

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.



FISCAL PROVINCIAL
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
San Román - Juliaca
DISTRITO FISCAL DE PUNO